

1500792-91.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fredison Capeline

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2132755/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 17938719 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

1369/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2132755 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

1ª Vara

Rua DR.JOÃO ADOLFO STEIN, Nº 171, Capivari-SP - cep 13360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500792-91.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500792-91.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2132755/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 17938719 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

1369/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2132755 - DEL.POL.CAPIVARI, 1369/21/922 -

DEL.POL.CAPIVARI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL OSÉIAS DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fredison Capeline

Vistos.

DANIEL OSÉIAS DIAS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, conforme se narrou na denúncia: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciados por auto de prisão em flagrante delito, que, no dia 15 de maio de 2021, por volta de 18h e 20min, na Rua Aurélia Cassaniga Mano, nº 01, área rural, nesta cidade e comarca de Capivari, DANIEL OSÉIAS DIAS (qualificado às fls. 32/33) trazia consigo, para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em 56 (cinquenta e seis) porções, com peso aproximado de 86,7g (oitenta e seis gramas

e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme laudo de constatação preliminar de fl. 17/19, fotos de fls. 12/13 e laudo toxicológico de fls. 115/117)."

Réu preso em flagrante delito no dia 15 de maio de 2021, cuja prisão convertida em preventiva. Réu solto no curso do feito em 16 de maio de 2021 – fls. 83/88.

Regularmente citado, o acusado apresentou Defesa Preliminar – fls. 139/140. A denúncia foi recebida em 02 de março de 2022 – fls. 144/145.

Na instrução foi colhida a prova oral, ouvindo-se testemunhas e, ao final, tentado interrogatório, mas o réu é revel (cf. Mídias).

Em debates, as partes se manifestaram nos autos.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito em tela está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), no auto de exibição e apreensão (fls. 11), nas fotografias (fls. 12/13), no auto de constatação preliminar (fls.17/19), Laudo Pericial de fls. 40, e, finalmente, no laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 115/117).

Autoria é certa.

A prova oral é precisa para o deslinde da causa. Veja-se.

O guarda municipal Cyro Fernando de Azevedo disse que o local da ocorrência era conhecido pela intensa traficância de drogas. Disse que em patrulhamento de rotina, o réu se apresentou nervoso e abordaram o réu em poder de uma pochete contendo material ilícito, mais uma quantia em dinheiro que não recorda o total. Disse que foi apreendida maconha em poder do réu, dentro da pochete citada. Disse que não recorda a quantia em dinheiro encontrada na posse do réu.

No mesmo sentido, foi o depoimento da guarda Simone do Rocio Ramos Kull.

Réu revel, mas na fase policial negou a traficância ilícita. No entanto, os elementos dos autos não deixam dúvidas de que o réu realmente se dispôs a exercer a mercancia ilegal, pondo à disposição de terceiros maconha em porções individualizadas. Além disso, as circunstâncias descritas pelos guardas municipais revelam o comércio efetivo, angariando dinheiro desse ato.

Ante os relatos dos Guardas Municipais inquiridos, é possível concluir pela procedência da acusação, bem delineados os fatos ilícitos praticados pelo denunciado.

E não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento dos agentes estatais que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor legal de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. "São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua

credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (Des. Antônio Luiz Pires Neto, Relator, Ap. nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Sobre a legalidade da ação dos guardas municipais, cito o seguinte precedente do Eg. Tribunal Paulista: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - Preliminares: 1) Inépcia da denúncia - Inocorrência - Peça acusatória que descreve minuciosamente a conduta imputada ao acusado, possibilitando-lhe a ampla defesa - 2) Alegação de ilicitude das provas - Inocorrência - Situação de flagrância que autoriza a realização da prisão por guardas municipais - Poder de polícia conferido à referida classe pela Lei 13.022/14 - Ausência de demonstração de efetivo prejuízo Inteligência do art. 563, do CPP - Preliminares rejeitadas. Mérito - Pretendida absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas demonstradas nos autos - Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam o cometimento do delito imputado ao acusado - Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante - Validade - Desclassificação da imputação para uso - Descabimento. Condição de usuário que, por si só, não elide a possibilidade de dedicação ao comércio ilegal de entorpecente. Condenação mantida. Aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - Impossibilidade - A despeito da primariedade, há indicação de que ele se dedicava à atividade criminosa não de forma isolada o que afasta a incidência da benesse legal - Precedentes. - Isenção ou redução da pena (arts. 45 e 46, Lei 11.343/06) - Desacolhimento - Prova da inimizabilidade que cabia à defesa. Regime inicial fechado que se revelou o único cabível à espécie. Aplicação da detração penal - Impossibilidade - Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para deferimento da progressão de regime. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 1501189-53.2021.8.26.0599; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Mor - 2º Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/08/2022; Data de Registro: 19/08/2022)

Os servidores ouvidos em juízo prestaram depoimentos detalhados e uníssonos, que merecem o mesmo crédito que qualquer outra testemunha presencial. Aliás, por serem agentes públicos sem interesse na demanda e isentos de ânimo, suas declarações possuem presunção de idoneidade e são suficientemente claras e seguras.

Frise-se que não há razão concreta para se duvidar dos depoimentos dos Guardas, no caso, que agiram no estrito cumprimento de seu dever e sem nenhum sinal de abuso ou falso testemunho.

Já o intuito de entrega a terceiros da droga ficou evidenciado com a segurança possível nos autos, em especial diante das circunstâncias da abordagem, isto é, a quantidade de drogas, em porções individuais, prontas para consumo de outrem, num local de fácil acesso ao público, em lugar típico de tráfico de drogas na cidade.

Desse modo, patente o cometimento do delito imputado. Acrescente-se, por fim, que a alegação do acusado de que se utilizaria de toda a droga com ele apreendida para uso pessoal, não deve prosperar, carecendo de prova nesse sentido e se mostrando incompatível com os elementos de convicção deste julgador. No entanto, como se sabe, a circunstância de ser usuário de entorpecentes não afasta ou exclui o delito mais grave de venda e fornecimento a terceiro, já que ambos podem coexistir perfeitamente.

Não há, pois, como se falar em insuficiência probatória ou mesmo a desclassificação do delito, impondo-se o decreto condenatório, nos termos da denúncia.

Passo à dosimetria das penas.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, ausente circunstância desfavorável, fixo a pena-base no seu patamar mínimo, o que implica na pena de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Reconheço a menoridade relativa como atenuante (18 anos de idade), mas inviável a redução das penas aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, ante a primariedade do réu, deve ser considerada aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista pelo §4º do art. 33 da Lei Antitóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício pelo julgador. Como consequência, considerando a quantidade e variedade das drogas, aplico o redutor no patamar de dois terços, o que implica nas reprimendas de 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Sem outras causas modificativas a considerar.

Fixo, por fim, o regime aberto para início do cumprimento da pena, não havendo qualquer justificativa para imposição de regime mais gravoso.

Nego direito à substituição ou suspensão da pena corporal porque os benefícios legais não se apresentam adequados para fins de repressão e prevenção do crime em tela, apesar de afastado o caráter hediondo.

A diária da multa é fixada no mínimo legal.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar DANIEL OSÉIAS DIAS como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais pagamento de 166 dias-multa no mínimo legal.

Apelo em liberdade.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), comunicando o perdimento dos bens em prol da União, nos termos do artigo 63, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, autorizada a transferência da verba apreendida em prol do FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas.

Autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizado, guardando-se amostra até o trânsito em julgado, quando então esta poderá também ser destruída pela autoridade policial.

Transitado em julgado, cumpra-se o que segue:
expeça-se guia de recolhimento para a execução penal, quando da prisão do acusado;
notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal;
lance-se o nome do acusado no rol dos culpados;
oficie-se ao Instituto de Identificação IIRGD;
oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), para fins de cumprimento do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Taxa judiciária pelo réu, nos termos da legislação estadual vigente, com a ressalva da assistência pela Defensoria Pública.

P.I.C.

Capivari, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA